

1519518-28.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... deliberaram pela prática de um roubo e, ao avistarem a vítima parada na via pública, dela se aproximaram e anunciaram o roubo, ocasião em que o denunciado WALLACE apontou um simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima e disse em tom ameaçador "passa o celular", enquanto os outros três sujeitos a cercaram. Nesse momento, a vítima reagiu afastando o simulacro de arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519518-28.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519518-28.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235121/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 27047575

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE GONÇALVES FERREIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle -1042/2022

WALLACE GONÇALVES FERREIRA, está sendo processado incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 50-53 segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 19h40min, na Avenida São João, República, nesta Cidade e Comarca, WALLACE GONÇALVES FERREIRA, qualificado a fls. 17, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo e violência física, 01 (um) celular da marca e modelo Samsung A31, avaliado em R\$.1.300,00 (mil e trezentos reais) pertencentes a vítima Phelipe dos Santos. Segundo o apurado, na data e local dos fatos, o denunciado e outros três indivíduos ainda não identificados deliberaram pela prática de um roubo e, ao avistarem a vítima parada na via pública, dela se aproximaram e anunciaram o roubo, ocasião em que o denunciado WALLACE apontou um simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima e disse em tom ameaçador "passa o celular", enquanto os outros três sujeitos a cercaram. Nesse momento, a vítima reagiu afastando o simulacro de arma de sua face e desferindo um golpe no rosto do denunciado WALLACE. Os comparsas do denunciado então desferiram vários chutes na vítima, conseguindo dominá-la e

subtrair o seu telefone celular. Em seguida, o denunciado e seus comparsas fugiram do local a pé, em poder do telefone da vítima, que conseguiu solicitar ajuda a policiais que passavam pelo local e informou a direção tomada pelos agentes. Após breve perseguição, o denunciado WALLACE foi detido ainda em poder do simulacro de arma de fogo utilizado. Os demais autores do roubo conseguiram se evadir em poder do bem subtraído. A vítima compareceu no Distrito Policial e reconheceu o denunciado WALLACE como sendo o coautor do roubo que empunhava o simulacro de arma de fogo, inclusive descrevendo suas vestimentas (fls. 10 e 12/13). Formalmente interrogado, o denunciado optou pelo silêncio (fls. 15). [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo pericial de fls. 64-67.

Recebida a denúncia em 11/09/2022 (fls. 58-59). O réu foi citado em 17/10/2022 (fls. 87-91).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral colhida ao longo do contraditório permite segura reconstituição acerca da prévia arregimentação entre o réu e demais executores do roubo não identificados, visando a consecução do crime descrito na denúncia.

Nesse sentido, a vítima PS narrou em juízo que saiu durante a pausa em seu trabalho para fumar e, por isso, parou e mexia no seu celular no momento em que o réu se aproximou, estando acompanhado de três indivíduos e estava com arma em punho ao determinar ao declarante que entregasse o aparelho celular. O réu dizia "perdeu, perdeu". Logo após, o declarante viu uma viatura policial e logrou deter o réu, com quem trocou agressão física, comportamento em via pública que chamou atenção dos policiais militares que detiveram o réu, porém, não recuperado o aparelho porque levado pelos comparsas que lograram fugir. Esclareceu o declarante em trecho de sua narrativa:- "...enquanto o réu apontava a arma o outro deu um chute na minha perna e pegou o celular. Vi a arma apreendida e era ela. Um dos quatro deu um chute na perna. O que puxou e já puxou o celular enquanto o réu apontava a arma que vi ser apreendida e reconheci. Ele se deitou e se entregou...".

Os policiais militares Anderson Ribeiro Vieira e Sidnei Alves Lopes relataram em juízo que patrulhavam ao serem surpreendidos com o alerta de populares sobre o roubo em andamento e diziam que o que trajava camiseta vermelha estaria armado. Por isso, ao verem o réu com tais características, seguiram-no, detendo-o e, em sua posse, estava o simulacro de arma de fogo, não obstante tivesse o réu se embrenhado por diversas via em fuga. O depoente assegurou ter visualizado o réu junto aos demais no momento em que fora alertado por populares sobre o roubo. A vítima aproximou-se após a detenção do acusado e o reconheceu como um dos executores do roubo.

As narrativas policiais trazem dinâmica convergentes às declarações e que reconstituem a imediatidade em que o réu fora detido.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu portar o artefato de arma de fogo ao anunciar o roubo e exigir a entrega do aparelho, porém, negou comparsaria àqueles que lograram subtrair o aparelho celular. Disse:- "... eu estava só. Aproveitaram que eu enquadrei e roubaram ela. Aparelho não foi encontrado comigo... Não vi chute na vítima...".

Inconteste, diante da dinâmica prisional acima reconstituída pelo ofendido e dinâmica prisional reconstituída pelos policiais militares, ser inverossímil a escusa ofertada pelo réu, segundo a qual, fora surpreendido pela ação de terceiros a aproveitarem que a vítima estivesse subjugada e, assim, subtraíram-lhe o aparelho.

Não adviria à vítima benefício por estar frente ao aparato do Estado para narrar os fatos munido da intenção de agrava-lo para incriminar o réu, ao discorrer sobre a ação conjunta perpetrada pelo réu e comparsas. Foi firme e autêntica ao mencionar que enquanto o réu lhe apontava o instrumento que lhe parecia uma arma de fogo, um terceiro lhe deu um chute na perna, subtraindo o aparelho.

Nesse contexto, segundo depoimentos dos policiais militares, visualizaram o réu

junto aos demais, dispersando-se todos em fuga, dentre os quais, o réu, a quem deram prioridade na detenção porque indicado por populares por estar portando arma de fogo.

Trata-se de conteúdo declarado por quem vivenciou a ação criminosa e que, em sistemática análise aos depoimentos policiais viabiliza se concluir o cenário do crime e sua dinâmica somente compatível à prévia arregimentação entre os agentes, a se ressaltar que os depoimentos policiais trazem seguras e uníssonas narrativas acerca das circunstâncias prisionais, com individualizada conduta em relação ao réu dentre os demais e são acolhidos como qualquer outra prova testemunhal, com presunção relativa de veracidade aos atos de polícia que reconstituem, impondo-se ao juiz a valoração da prova segundo perfis de seus autores e contexto probatório em que se inserem e, no caso dos autos a prova é insuspeita.

Por via de consequência, infirma-se a negativa no tocante à majorante relativa ao concurso de agentes, ora superada por idônea prova de autoria e materialidade submetida ao contraditório, não se prestando os termos da versão à incidência da atenuante relativa à confissão.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno WALLACE GONÇALVES FERREIRA incurso no artigo 157 parágrafo 2º inciso II do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes, em cumprimento de pena definitiva - 18ª Vara Criminal - folhas 22/27, resultando em acréscimo de 1/6 à pena retro, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Em razão da majorante relativa ao concurso de agentes, acresço a fração de 1/3 à pena retro, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o fechado por se mostrar adequado àqueles que se postam de forma audaciosa em via pública, estabelecendo entre si forma de ataque ao pedestre para subjugar-lo e subtraírem-lhe os bens. É intrínseco ao comportamento apurado nestes autos o perfil de periculosidade que faz impor o rigor necessário a se aferir o mérito ao convívio social, ressaltando-se a reincidência específica consignada acima.

O comportamento perigoso dos acusados evidencia afeição concreta ao caos social vivenciado nesta capital, privando-se as pessoas de livre disposição de seus bens em via pública diante da esperada ameaça como se tem reconstituída nesta causa e, por isso, fica mantida a prisão cautelar do acusado - artigo 312; 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito